

Hinweis / Notice

Akte: bgb-verbraucherdarlehen-lastenrad-potsdam

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

07_chat_trennung_raten_lastenrad.txt

WhatsApp-Export · Jasmin Berger / Oliver Hahn · 30.06.2026 bis 15.08.2026

30.06. 18:22 Jasmin: Juli-Rate geht von meinem Konto. Bitte überweise deine Hälfte wie besprochen.

30.06. 18:40 Oliver: Ich zahle nicht mehr für ein Rad, das ich nicht nutze. Im Laden hieß es nur Formalität.

01.07. 09:15 Jasmin: Du bist Mitdarlehensnehmer. Ohne dein Einkommen hätten sie es angeblich nicht gemacht.

05.07. 11:03 Oliver: Ich habe der Bank meine Adresse gegeben. Klär das mit Versicherung und Händler, das Rad war doch kaputt.

02.08. 08:11 Jasmin: Lastschrift wieder zurück. Mein Gehalt kommt erst Montag. Kannst du wenigstens eine Rate übernehmen?

02.08. 09:02 Oliver: Nein. Schick mir erst die Vertragskopie. Ich habe nie Seiten 7 und 8 gesehen.

08.08. 14:48 Jasmin: Mahnung lag heute im Briefkasten, Frist 17. August. Sie drohen mit Kündigung.

14.08. 17:26 Jasmin: Ich habe 233.14 überwiesen. Bank sagt telefonisch, zweite Rate fehlt trotzdem.

15.08. 10:07 Oliver: Ich schreibe ihnen noch mal wegen Adresse und Unterlagen. Mehr kann ich gerade nicht tun.

05_email_verkaeuer_versicherung_pflicht.eml

Von	jasmin.berger@posteo.de
An	dennis.krause@radkontor-havel.de
Kopie	kreditservice@havelland-kredit.de
Datum	Tue, 25 Aug 2026 10:18:00 +0200
Betreff	Finanzierung CargoBee / Ratenschutz und fehlende Vertragsseiten

Sehr geehrter Herr Krause,

bei Abschluss sagten Sie, die Bank genehmige die Finanzierung nur mit dem Ratenschutz und mit Oliver als zweitem Antragsteller. Jetzt verlangt die Bank den gesamten Rest, obwohl ich eine Rate nachgezahlt habe. Bitte senden Sie mir das Beratungsprotokoll und die vollständige Kopie, die am Verkaufstresen gespeichert wurde.

Meine Papiermappe enthält nach Seite 6 sofort Seite 9. Dort fehlt auch die Berechnung des effektiven Jahreszinses. Außerdem steht in meiner Kopie 8.49 Prozent, im Bankportal 9.12 Prozent. Bitte erklären Sie, welche Fassung an die Bank ging.

Das Rad hat weiterhin GPS-Ausfälle und das Regendach ist an der Naht offen. Den zweiten Akku habe ich erst am 21. März erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Jasmin Berger

Lindenstraße 48, 14467 Potsdam

Telefon 0176 803 19 772

06_email_bank_adressaenderung_oliver.eml

Von	oliver.hahn@web.de
An	kreditservice@havelland-kredit.de
Kopie	jasmin.berger@posteo.de
Datum	Wed, 20 May 2026 07:52:00 +0200
Betreff	HK-260209-8841 / neue Anschrift und keine Nutzung des Lastenrads

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin am 4. Mai aus der Lindenstraße 48 ausgezogen und wohne nun Am Kanal 7, 14473 Potsdam. Ich hatte die neue Adresse bereits am 12. Mai telefonisch mitgeteilt. Bitte bestätigen Sie die Änderung für alle Schreiben zum Darlehen.

Das Lastenrad gehört Jasmin Berger und wird von ihr genutzt. Ich habe den Kredit im Laden mit unterschrieben, weil der Verkäufer sagte, sonst werde der Antrag nicht freigegeben. Eine eigene Vertragsmappe habe ich nicht erhalten. Die Raten wurden bisher allein vom Konto von Frau Berger eingezogen.

Bitte senden Sie mir eine vollständige Vertragsabschrift und einen aktuellen Tilgungsplan.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Hahn

Am Kanal 7, 14473 Potsdam

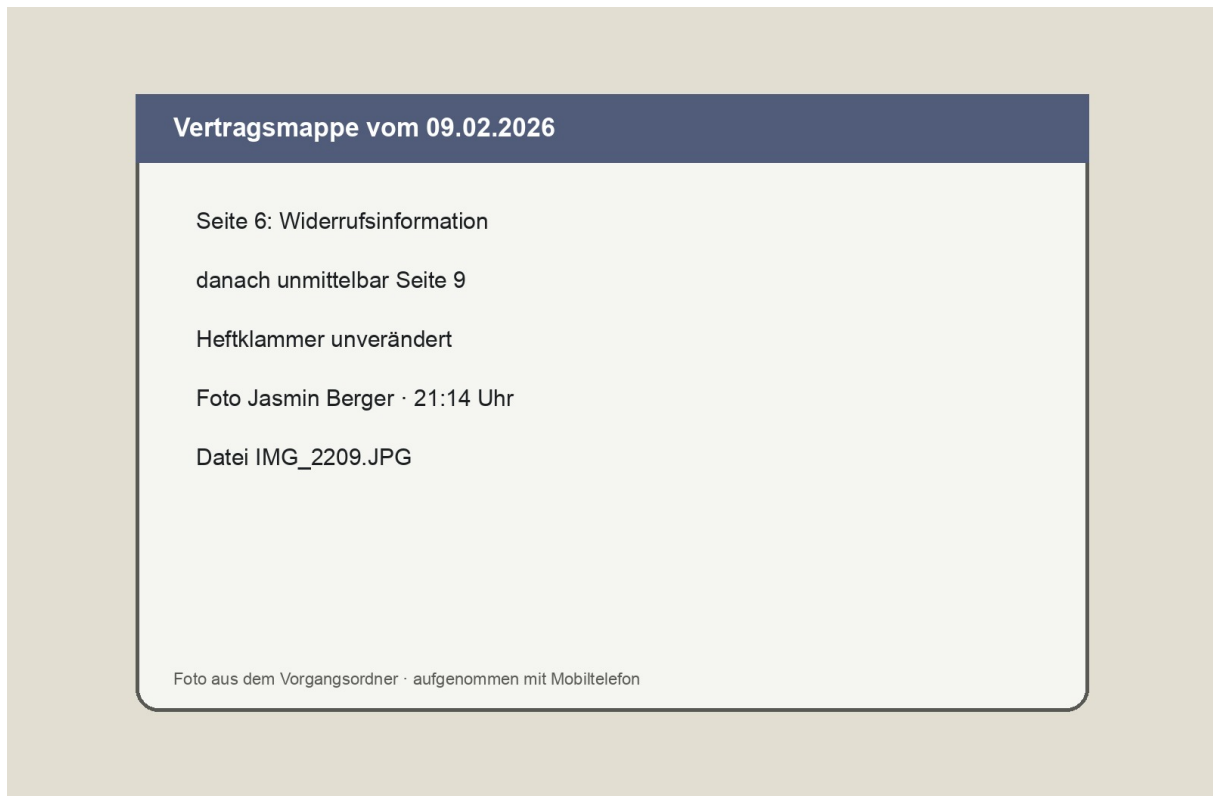
08_zahlungsplan_und_rueckstaende.csv

Faellig	Rate_EUR	Lastschrift	Rueckgabe	Nachzahlung	Gutschrift	Offen_nach_G utschrift_EUR
2026-04-01	233.14	2026-04-01			2026-04-01	0
2026-05-01	233.14	2026-05-02			2026-05-02	0
2026-06-01	233.14	2026-06-01			2026-06-01	0
2026-07-01	233.14	2026-07-01	2026-07-04			233.14
2026-08-01	233.14	2026-08-03	2026-08-05	2026-08-14	2026-08-19	233.14
2026-09-01	233.14					noch nicht fällig

09_vertragsfassungen_abgleich.csv

Angabe	Papier_Kundin	Bankportal	Haendlerakte	Quelle_Datum	Abweichung
Nettodarlehen	7418 EUR	7418 EUR	7418 EUR	09.02.2026	nein
Effektiver Jahreszins	8.49 Prozent	9.12 Prozent	8.49 Prozent	09.02.2026	ja
Seiten	1-6 und 9-12	1-12	1-12	Foto 09.02.2026	Seiten 7-8 fehlen
Ratenschutz	428 EUR	428 EUR	mit Schutz	12.02.2026	Beratungsprotokoll fehlt
Mitdarlehensnehmer	Oliver Hahn	Oliver Hahn	Oliver Hahn	09.02.2026	nein
Erste Rate	01.04.2026	01.04.2026	01.04.2026	09.02.2026	nein

10_foto_vertragsmappe_seitensprung.jpg



Bilddatei: 10_foto_vertragsmappe_seitensprung.jpg

Kaufvertrag CargoBee Family 4

Käuferin	Jasmin Berger
Bestellung	09.02.2026
Übergabe	28.02.2026
Kaufpreis	7890 EUR

1. Ausstattung und Zahlung

Bestellt wurden Lastenrad CargoBee Family 4, Doppelakku, Regendach, zwei Kindersitze und GPS-Modul. Die Käuferin zahlte 900 EUR an. Der Rest sollte über die am Verkaufstresen vermittelte Havelland Kreditbank AG finanziert und unmittelbar an den Händler ausgezahlt werden.

Das Verkaufsgespräch führte Dennis Krause. Er trug als Mitnutzer und zweiten Darlehensnehmer den damaligen Lebensgefährten Oliver Hahn ein, weil dessen Einkommen nach seiner Aussage die Genehmigung erleichtere. Der Kaufvertrag selbst nennt nur Jasmin Berger als Käuferin.

2. Übergabe und Beanstandungen

Bei Übergabe fehlte der zweite Akku. Das Regendach hatte an der linken Naht eine offene Stelle. Im Protokoll steht Akku wird bis 15. März nachgeliefert; zur Naht ist nur Foto aufgenommen vermerkt.

Der zweite Akku wurde am 21. März geliefert. Das Rad meldete ab April wiederholt GPS offline. Der Händler bot ein Softwareupdate an, führte es aber bis zur Zahlungsstörung nicht durch.

Dennis Krause

Verkaufsberater

Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag HK-260209-8841

Darlehensnehmer	Jasmin Berger / Oliver Hahn
Nettodarlehen	7418 EUR
Laufzeit	36 Monate
Sollzins	8.17 Prozent gebunden

1. Finanzierung

Vom Nettodarlehen entfallen 6990 EUR auf den Kaufpreisrest und 428 EUR auf den Einmalbeitrag einer Ratenschutzversicherung. Der effektive Jahreszins ist in der Kundenkopie mit 8.49 Prozent, in der elektronischen Bankfassung mit 9.12 Prozent ausgewiesen. Die monatliche Rate beträgt 233.14 EUR ab 1. April 2026.

Die Bank zahlte 6990 EUR am 12. Februar an Radkontor Havel und 428 EUR an Nordstern Ratenschutz AG. Jasmin Berger und Oliver Hahn unterzeichneten auf einem Signaturpad. Die ausgedruckte Kundenkopie trägt nur die eingescannte Unterschrift der Bank.

2. Erklärungen und Kommunikation

Die Widerrufsinformation nennt eine Frist von vierzehn Tagen und verweist für Pflichtangaben auf Abschnitt 3. In der ausgehändigten Papierkopie fehlen die Seiten 7 und 8 mit dem Tilgungsplan; Jasmin Berger fotografierte die geheftete Kopie am Abend.

Als Kommunikationsadresse ist die gemeinsame Wohnung Lindenstraße 48 eingetragen. Oliver Hahn zog am 4. Mai aus. Eine Änderungsmitteilung ging am 10. Mai über das Kundenportal ein, wurde aber nur im Profil von Jasmin Berger gespeichert.

Havelland Kreditbank AG

Automatisiert erstellte Vertragsausfertigung

Versicherungsschein RS-8841-26

Versicherte	Jasmin Berger
Beginn	12.02.2026
Einmalbeitrag	428 EUR
Finanzierung	HK-260209-8841

1. Schutzzumfang

Versichert sind monatliche Darlehensraten nach einer Karenzzeit von 42 Tagen bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit oder durch ärztliche Bescheinigung belegter Arbeitsunfähigkeit. Der Schutz endet mit vollständiger Rückzahlung oder spätestens nach 36 Monaten.

Oliver Hahn ist nicht versicherte Person. Der Antrag enthält bei Jasmin Berger die Berufsangabe Erzieherin, unbefristet seit 2021. Eine Gesundheitsfrage wurde nicht gestellt.

2. Abschlussunterlagen

Der Versicherungsschein verweist auf ein Beratungsprotokoll vom 9. Februar. In der Händlerakte liegt lediglich eine Auswahlseite mit den Feldern mit Schutz und ohne Schutz; mit Schutz ist angekreuzt. Jasmin Berger erklärte später, der Verkäufer habe die Versicherung als Voraussetzung der Bank bezeichnet.

Eine gesonderte Widerrufsinformation wurde am 12. Februar um 18:04 Uhr per E-Mail versandt. Das E-Mail-Protokoll weist zugestellt aus; ein Öffnungsnachweis besteht nicht.

Nordstern Ratenschutz AG

Vertragsservice

Kündigung und Gesamtfälligestellung

Vertrag	HK-260209-8841
Datum	18.08.2026
Rückstand	466.28 EUR
Gesamtforderung	6928.44 EUR

1. Zahlungsverlauf

Die Raten April bis Juni wurden eingezogen. Die Lastschriften Juli und August wurden mangels Deckung zurückgegeben. Mit Schreiben vom 5. August setzte die Bank eine Zahlungsfrist bis 17. August und kündigte die Gesamtfälligestellung an.

Das Schreiben vom 5. August ging laut Einwurfprotokoll am 8. August an der Lindenstraße 48 zu. Jasmin Berger wohnt dort weiterhin. Oliver Hahn hatte der Bank am 12. Mai telefonisch seine neue Anschrift genannt; ein schriftlicher Nachweis liegt der Bank nicht vor.

2. Forderung

Die Bank verlangt Darlehenssaldo, Verzugszinsen, zwei Rücklastschriftkosten zu je 4.50 EUR und 18 EUR Mahnkosten. Eine Erstattung aus der Ratenschutzversicherung wurde nicht beantragt.

Jasmin Berger hatte am 14. August 233.14 EUR überwiesen. Die Zahlung wurde am 19. August gutgeschrieben und im Kündigungsschreiben noch nicht berücksichtigt.

Ralf Nitz

Team Kreditservice